

1º JUZGADO CIVIL SEDE HUARAZ

EXPEDIENTE : 00925-2024-0-0201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : VILLAFAN CANO HOMMER FREY
ESPECIALISTA : ESPINOZA CASTILLO, ADA BITHA.
DEMANDADO : MAGUIÑA VILLARREAL, KARIN ELIZABETH
EMPRESA MAGVILL S.A.C.
GOMEZ NORABUENA, JHON EDGAR
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución Nro. 18

Huaraz, 31 de marzo de 2026.-

Con los siguientes documentos:

1. Al oficio N° 97-2026 de fecha de ingreso 29 de enero de 2026, téngase por devuelta la presente causa de la Sala Civil de esta Corte Superior de Justicia, y remítase a lo resuelto en la presente.
2. Al escrito de la ejecutante SCOTIABANK PERÚ S.A.A. de fecha de ingreso 09 de marzo de 2026, estando a lo solicitado y a los documentos adjuntos remítase a lo resuelto en la presente.
3. Al escrito de la ejecutante SCOTIABANK PERÚ S.A.A. de fecha de ingreso 23 de marzo de 2026, estando a su contenido y a los documentos adjuntos se emite lo presente; y,

ATENDIENDO:

PRIMERO: Que, conforme se tiene de la Resolución de Vista número 12, se ha confirmado el auto final expedido en este Juzgado.

SEGUNDO: En consecuencia, corresponde declarar ejecutoriada la referida resolución, y habiéndose estimado la demanda, corresponde también disponer que pasen los autos a ejecución.

TERCERO: Por otro lado, se tiene que, mediante los escritos que dan cuenta, la parte ejecutada solicita se convoque a remate del bien inmueble otorgado en garantía.

CUARTO: Conforme se tiene de autos, de folios 19 a 50, obra la tasación presentada por la parte ejecutante, el mismo en el que se ha valorizado el bien inmueble en la Mz. B, Sub lote 16-B-1, urbanización Pumacayan, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, inscrito en la Partida Electrónica N° 11107604 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, de propiedad de Karin Elizabeth Maguiña Villarreal y Jhon Edgar Gómez Norabuena en la suma de S/ 652,604.52, monto que servirá como base del remate a convocarse.

QUINTO: Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la ejecutante, y de acuerdo al estado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229, y verificándose que la

presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de la ley 30229 y artículo 13° del reglamento de la citada ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del poder Judicial.

SEXTO: Es menester señalar que, en caso de ausencia de ofertas, ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

SÉPTIMO: Declarado desierto la primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la Segunda Convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

OCTAVO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

NOVANO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por las consideraciones anotadas: **SE**

RESUELVE:

- 1. DECLARAR EJECUTORIADO EL AUTO FINAL; y PÁSESE** los autos a ejecución.
- 2. CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble materia de ejecución forzada siguiente:
 - 2.1. DESCRIPCION:** Bien inmueble ubicado en Mz. B, Sub lote 16-B-1, urbanización Pumacayan, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, cuyo dominio corre inscrito en la Partida Electrónica N° 11107604 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz.
- 3. CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE al SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE EELECTRÓNICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando

¹ **Artículo 12.- Condiciones para rematar por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que, se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien, incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4. CARGAS Y GRAVAMENES:

4.1 Hipoteca: En el **asiento D0003** de la Partida N° 11107604 de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, se ha inscrito una hipoteca constituida a favor del SCOTIABANK PERÚ S.A.A., hasta por la suma de **S/ 481,550.00**.

5. VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/ 652,604.52**.

6. PRECIO BASE DEL REMATE:

6.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/ 435,069.68**.

6.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 369,809.23**.

6.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción de un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/314,337.85**.

7. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17º del Reglamento de la ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

8. PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme así lo regula el artículo 15º de la ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

9. FIJESE por única vez los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte de la Especialista Legal en forma oportuna y bajo responsabilidad, **y en el inmueble materia de litis**, previa coordinación con la parte ejecutante. *Avocándose al conocimiento del proceso el señor juez que autoriza por disposición superior, y expidiéndose en la fecha la presente resolución debido a la carga con la que cuenta la secretaría de ejecución a mi cargo. Notifíquese.-*